



רשומות

# הצעות חוק

הכנסת

5 במרס 2023

950

י"ב באדר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37) (מנגנון שבת למשאבת מים), התשפ"ג-2023..... 46

## הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37) (מנגנון שבת למשאבת מים), התשפ"ג-2023\*

הוספת סעיף 1059

בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969,<sup>1</sup> אחרי סעיף 1059 יבוא:

"התקנת  
מנגנון שבת  
למשאבת מים

1059. (א) בעל דירה רשאי, בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין, על חשבוננו, מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת מים בלא חילול שבת (בסעיף זה – המנגנון) ברכוש המשותף, והוא יישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) בעל הדירה מסר, לא יאוחר מ־30 ימים לפני מועד ביצוע ההתקנה, הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הבית המשותף ולכל בעלי הדירות בבית המשותף על כוונתו לבצע התקנה כאמור, ואם המנגנון יותקן במשאבת מים המשמשת רק חלק מבעלי הדירות – לאותם בעלי דירות; ההודעה לבעלי הדירות תימסר בדרך שבה נמסרת הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי דירות לפי תקנון הבית המשותף ותכלול פרטים בדבר סוג המנגנון ואופן ההתקנה;

(2) ניתנה התחייבות מצד בעל הדירה להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך, אם לא יהיה עוד צורך במנגנון;

## ד ב ר י ה ס ב ר

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע הסדר שיאפשר התקנת מנגנון מיוחד שגורם להפעלה אוטומטית של משאבת המים ונועד למנוע חילול שבת. בעל דירה המעוניין בכך יתקין את המנגנון על חשבוננו, ולא תידרש לכך הסכמת בעלי הדירות האחרים. בעל הדירה שיתקין את המנגנון וישתמש בו הוא שיישא גם בהוצאות התפעול וההחזקה של המנגנון.

על פי המוצע, בעל דירה המבקש להתקין את המנגנון נדרש למלא אחר התנאים האלה:

1. למסור הודעה מוקדמת, לפחות 30 ימים טרם ההתקנה, על הכוונה להתקין את המנגנון, לנציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות האחרים. אם המנגנון יותקן במשאבת מים המשמשת רק חלק מבעלי הדירות, תימסר ההודעה רק לאותם בעלי דירות. ההודעה המוקדמת נועדה, בין היתר, לאפשר לבעל דירה לפנות אל המפקח על רישום מקרקעין ולהשיג על ביצוע הפעולה;

בסימן ב' לפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, קבועים הסדרים הנוגעים לניהול הבית המשותף. בכלל זה, נקבעו בחוק הסדרים ייחודיים המאפשרים לבעלי הדירות בבית המשותף לבצע פעולות מסוימות ברכוש המשותף אף בלא הסכמת כל יתר בעלי הדירות בבית המשותף, המאזנים בין זכותו ובין זכות הקניין של בעלי הדירות האחרים. כך למשל נקבע הסדר מיוחד הנוגע לרוב הדרוש מבעלי הדירות להתקנת מנגנון פיקוד שבת במעליות והסדר המאפשר להתקין מנגנון תאורה בשבת בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים.

עם התקדמות הטכנולוגיה, ובשל בניית בניינים רבי קומות, מותקנות בבניינים רבים משאבות מים חשמליות שתפקידן ליצור לחץ מים גם בקומות הגבוהות. דיירים שומרי שבת ומסורתי המתגוררים בבניינים שמותקנת בהם משאבה חשמלית ניצבים בפני בעיה, שכן בפתיחת ברו המים בדירתם, הם מפעילים בלי שהתכוונו לכך את המשאבה החשמלית, והיא אסורה בהפעלה בימי שבת.

\* הצעת חוק מס' 379/25/פ (מספר פנימי: 2196149); הועברה לוועדה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשפ"ג, עמ' 21.

(3) אין בהתקנת המנגנון או בהפעלתו משום פגיעה או מטרד בבעל דירה אחרת;

(4) התקנת המנגנון נעשית לפי הוראות חוק החשמל, התשי"ד-1954<sup>2</sup>;

(5) מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית אישר כי אין בהתקנת המנגנון או בהפעלתו כדי לפגוע במערכות הבניין ובאספקת המים; לעניין זה, "מהנדס רשום" – כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958<sup>3</sup>.

(ב) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האנרגיה והתשתיות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בעניין חלקו של בעל הדירה שהתקין מנגנון בתשלום הוצאות ההתקנה, ההחזקה וההפעלה השוטפת של משאבת המים שבה הותקן המנגנון, בהביאו בחשבון את שיעור הגידול בהוצאות אלו שנגרם לבעלי הדירות האחרים כתוצאה מהפעלת המנגנון.

## ד ב ר י ה ס ב ר

6. אישור מהנדס רשום בתחום ההנדסה האזרחית כי אין בהתקנת המנגנון או בהפעלתו כדי לגרום לפגיעה באחת ממערכות הבניין ובאספקת המים. אישור המהנדס נועד להבטיח כי כל מנגנון שיוקם לא יפגע בפעילות המיתקנים של הבית המשותף, לרבות לעניין המים המסופקים לכלל הדיירים וכן לעניין מערכות כיבוי אש.

עוד מוצע להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לעניין אופן החישוב של עלויות ההפעלה וההחזקה של המנגנון, שבהן, כאמור, יישא בעל הדירה המעוניין להתקין. זאת, כדי לפשט את החישוב עבור דיירי הבית המשותף ולמנוע סכסוכים העלולים להתעורר עקב מחלוקות באופן החישוב. התקנות האמורות יותקנו בהתייעצות עם שר האנרגיה והתשתיות ויובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

2. ההודעה המוקדמת תימסר באופן שבו נמסרת הודעה על כינוס אסיפה של בעלי הדירות, והיא תכלול פרטי מידע נוספים בדבר ההיבטים הטכניים הנוגעים לסוג המנגנון ולאופן התקנתו;

3. בעל הדירה יתחייב להשיב את המצב לקדמותו אם לא יהיה עוד צורך במנגנון;

4. לא יהיה בהתקנת המנגנון או בהפעלתו כדי לפגוע בבעל דירה אחרת;

5. התקנת המנגנון תיעשה לפי הוראות חוק החשמל, התשי"ד-1954. מכיוון שמדובר במערכות המחוברות לחשמל, מובהר כי האסדרה הכללית הקבועה בחוק האמור ובתקנות מכוחו תחול גם לעניין התקנת המנגנון והגורם המוסמך להתקינו.

יוזמים: חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

<sup>3</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

